

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

г. Хабаровск

«____» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Ванеев Виталий Игоревич (ОГРНИП 314272415400148, ИНН 272498930696), зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации и именуемый в дальнейшем «Раскрывающая сторона», с одной стороны, и

гражданин Российской Федерации _____, именуемый в дальнейшем «Принимающая сторона», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая взаимное стремление Сторон к установлению партнерских отношений и желание обеспечить конфиденциальность информации, полученной при проведении переговоров, установлении правоотношений, а также при заключении и исполнении заключенных между собой гражданско-правовых договоров и (или) соглашений, заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее — «Соглашение») о нижеследующем.

1. Под конфиденциальной информацией Раскрывающей стороны понимается любая информация, которая представляет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, полученная Принимающей стороной от Раскрывающей стороны в устной, письменной или любой другой форме, включая, но не ограничиваясь, информацией относительно:

- любой документации, переданной Раскрывающей стороной Принимающей стороне;
- прав доступа к информационным системам Раскрывающей стороны;
- любой информации, содержащейся в информационных системах, к которой Принимающая сторона получает доступ;
- структурных подразделений и производственных процессов Раскрывающей стороны;
- исследований, разработок, технологий, оборудования и методик Раскрывающей стороны;
- клиентов и поставщиков, а также содержания и стадии переговоров с ними;
- персональных данных клиентов Раскрывающей стороны, ставших известными Принимающей стороне;
- любой информации, которую Раскрывающая сторона считает конфиденциальной и которая содержит обозначение «Коммерческая тайна» и (или) «Конфиденциально»,

за исключением информации, предоставление которой третьим лицам предусмотрено настоящим Соглашением или Раскрывающей стороной.

2. Принимающая сторона обязуется принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия и (или) использования Конфиденциальной информации. Принимаемые меры должны быть не

менее существенны, чем те, которые Принимающая сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

3. Принимающая сторона обязуется в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения, без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны не разглашать и не раскрывать прямо или косвенно, полностью или частично, в любой форме и любыми средствами Конфиденциальную информацию третьим лицам, не копировать, не воспроизводить и не использовать ее, за исключением случаев, санкционированных Раскрывающей стороной или предусмотренных действующим законодательством.

4. Принимающая сторона не вправе предоставлять доступ к Конфиденциальной информации любым лицам, кроме тех, которым доступ необходим в связи с выполнением обязательств перед Раскрывающей стороной и которые приняли обязательство соблюдать условия ее использования и неразглашения в соответствии с настоящим Соглашением.

5. Если закон или вступивший в силу судебный акт обязывает Принимающую сторону раскрыть Конфиденциальную информацию, она немедленно уведомляет об этом Раскрывающую сторону и раскрывает только ту часть информации, которая необходима согласно соответствующему требованию. Такое раскрытие не влечет ответственности по настоящему Соглашению.

6. За несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации Принимающая сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и в полном объеме возмещает Раскрывающей стороне причиненные таким разглашением убытки.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года, а в части обязательств о неразглашении — в течение срока, указанного в пункте 3. Соглашение подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, либо в электронной форме простой электронной подписью в порядке, предусмотренном договором оказания услуг между Сторонами.

Реквизиты и подписи Сторон

РАСКРЫВАЮЩАЯ СТОРОНА

ИП Ванеев Виталий Игоревич

ОГРНИП 314272415400148

ИНН 272498930696

Адрес регистрации: г. Хабаровск, ул.
Шелеста, д. 61

Электронная почта:
eastside.main@gmail.com

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

ФИО:

Паспорт: серия _____ номер _____

Выдан:

ИНН: _____

Адрес регистрации:

Раскрывающая сторона:

_____ / В. И. Ванеев

Принимающая сторона:

_____ /

Дополнение к Соглашению о конфиденциальности

В настоящем Дополнении «Правообладатель» означает Раскрывающую сторону, «Получающая сторона» — Принимающую сторону по настоящему Соглашению.

1. К Конфиденциальной информации Правообладателя относятся в том числе:

- исходный код, архитектура, базы данных, API, интеграции и техническая документация;
- платформы, сайты, приложения, боты, мини-приложения и автоматизации;
- ошибки, уязвимости, способы их исправления и результаты тестирования;
- промпты, системные инструкции, AI-агенты, базы знаний и процессы вайбкодинга;
- сценарии, раскадровки, видео, аудио, изображения, проекты монтажа и неопубликованный контент;
- продуктовые гипотезы, аналитика, планы развития и маркетинговые материалы;
- данные клиентов, сотрудников, партнеров и пользователей;
- пароли, токены, API-ключи, ссылки доступа и сведения о конфигурации инфраструктуры;
- промежуточные, незавершенные и отклоненные результаты.

2. Получающая сторона вправе использовать Конфиденциальную информацию исключительно для выполнения письменных поручений Правообладателя.

3. Получающая сторона не вправе без письменного согласия Правообладателя:

- передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам;
- использовать ее в собственных проектах или проектах других заказчиков;
- воспроизводить функциональность, код, дизайн, контент или рабочие процессы Правообладателя;
- размещать материалы в портфолио или публичных репозиториях;
- загружать материалы в ChatGPT, Claude, Cursor, GitHub Copilot, генераторы видео или другие AI-сервисы;
- использовать материалы для обучения, дообучения, тестирования или улучшения собственных и сторонних моделей;

— создавать на основе материалов шаблоны, библиотеки, датасеты, продукты или производные решения для третьих лиц.

4. Предоставление доступа к информации не означает предоставления Получающей стороне лицензии или какого-либо права на код, платформы, боты, контент, промпты либо иные материалы Правообладателя.

5. Все копии, выдержки, преобразования, заметки, переводы, технические решения и иные материалы, созданные на основе Конфиденциальной информации, также являются Конфиденциальной информацией Правообладателя.

6. Получающая сторона обязана сообщить Правообладателю об утечке, утрате доступа, компрометации аккаунта или несанкционированной передаче информации не позднее 12 часов с момента обнаружения.

7. По требованию Правообладателя Получающая сторона обязана в течение одного рабочего дня прекратить доступ, вернуть материалы, удалить их со своих устройств и аккаунтов и письменно подтвердить удаление.

8. Обязательство не раскрывать обычную Конфиденциальную информацию действует в течение 5 лет после прекращения сотрудничества. Обязательство не раскрывать коммерческую тайну, исходный код, закрытые AI-workflows, пароли и базы данных действует до момента их законного перехода в открытый доступ.

9. Запрет неправомерного использования Результатов работ действует в течение всего срока действия соответствующих исключительных прав.

10. За каждый факт неправомерного раскрытия или использования Получающая сторона уплачивает неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и возмещает убытки в части, не покрытой неустойкой.

11. Настоящее Дополнение не заменяет положения основного договора об отчуждении исключительных прав. При наличии расхождений применяется условие, обеспечивающее более высокий уровень защиты Правообладателя.